



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/40/2017

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי- שרון

התובעת: 1. נציגות הבית המשותף רחוב תרשיש 525, ירושלים

נגד -

הנתבע: 1. לב טוב יוסף, ת.ז. 011820719

פ ס ק - ד י ן

עניינו של פסק הדין בשאלה האם על הנתבע לפנות את המחסן המצוי ברכוש המשותף ובו הוא עושה שימוש. בתוך כך יש לבחון את תוקפה של החלטת אסיפה כללית שניתנה בנדון.

רקע

1. הליך זה עוסק בבית משותף הידוע כגוש 28053 חלקה 25 הממוקם ברחוב תרשיש 525, ירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף כולל 31 דירות ומורכב ממבנה בן 4 קומות (קרקע- שלישית). הבית המשותף רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים וחל עליו תקנון מוסכם.

2. התובעת הינה נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבע הוא בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 1 והממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף (להלן: "**דירת הנתבע**"). במקור נדונה תביעה זו כנגד הנתבע וכנד בת זוגו טוראן לב טוב ז"ל, אלא שבמהלך בירור ההליך הלכה הגב' לב טוב לבית עולמה. עם זאת ולמען הנוחות והבהירות, בכל עת שיצוין במסגרת פסק דין זה "הנתבעים" הכוונה לנתבע ולאשתו המנוחה.

3. במסגרת הליך קודם אשר התנהל בין הצדדים לפני המפקח (כתוארו אז) אורן סילברמן (תיק 256/14- להלן: "**ההליך הראשון**") נפסק כי לנתבעים ניתנה רשות לשימוש ייחודי במחסן (כהגדרתו בפסק דין שניתן בהליך הראשון ביום 17.2.16) ובהתאם נדחתה התביעה לסילוק ידם ממנו. עם זאת, נקבע בפסק הדין כי: "... אולם, יובהר כי היה ותתקבל החלטה כדין של רוב בעלי הדירות בבית המורה על הפסקת השימוש במחסן כאמור יהיה על הנתבעים להפסיק שימוש זה על פי אותה החלטה (בכפוף לשמירת זכותם לקבלת שיפוי כאמור בגין עלויות הקמת המחסן בניכוי חלק יחסי בגין תקופת השימוש)..." (ראה פסקאות 35 ו- 38.2 לפסק הדין בהליך הראשון).

4. ביום 26.1.17 הגישה התובעת תביעה בהליך דנן, במסגרתה עתרה לסילוק ידם של הנתבעים מהמחסן והשבת המצב לקדמותו. נטען, כי לאחר פסק הדין בהליך הראשון התקיימה אסיפה כללית ביום 16.5.16 ובה הוחלט כי הנתבעים יפנו את המחסן. אף על פי כן, נטען, הנתבעים מסרבים לקיים את החלטת האסיפה ולפנות את המחסן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/40/2017

5. בדיון שהתקיים ביום 4.2.18, לפני המפקח סילברמן, הגיעו התובעת והנתבעים להסכמה הדיונית הבאה (להלן: "ההסכמה הדיונית"):

1. תכונס אסיפה כללית של בעלי דירות בתוך 60 יום מהיום בחסות החלטה שיפוטית של המפקח.
2. האסיפה תכונס בכפוף להודעה מראש אשר תיתלה בחדר המדרגות לפחות 7 ימים לפני מועד האסיפה.
3. במסגרת האסיפה תתקבל החלטה על ידי האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 38.2 לפסק הדין מיום 17.2.16 בתיק 1/256/14.
4. לאסיפה יתייבצו בעלי דירות בלבד, או מיופי-כוח אשר יציגו למי שייבחר כיושב-ראש האסיפה בפתח האסיפה ייפוי כוח בכתב, חתום על ידי בעל הדירה ומאומת על ידי עורך-דין, או ייפוי כוח בכתב חתום על ידי בעל הדירה אליו יצורף צילום תעודת הזהות של בעל הדירה.
5. החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהתאם לרוב הנדרש בדיון ובתקנון.
6. האסיפה תתועד בפרוטוקול בכתב יד אשר יחתם על ידי כל הנוכחים.
7. מוסכם כי החלטתה של האסיפה הכללית שתכונס על פי צו המפקח כאמור תהיה סופית ומחייבת והנתבעים יפעלו על פיה.
8. מוסכם כי היה ותתקבל החלטת האסיפה לפינוי המחסן, יבוצע הפינוי בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה.
9. מוסכם כי היה ותתקבל החלטת הפינוי, אזי זה יבוצע כאמור לעיל וללא תנאי לזכות הנתבעים כאמור בסעיף 38.3 לפסק הדין.
10. לאחר כינוס האסיפה יגישו הצדדים לתיק המפקח את פרוטוקול האסיפה, והמפקח יפסוק בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

11. בהתאם ניתנה בסוף הדיון החלטה לפיה:

" אני נותן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.

אני מורה על כינוס אסיפה כללית בהתאם להסכמת הצדדים, ובהתייחס לפסק הדין מיום 17.2.16 בתיק 1/256/2014.

כדי למנוע מחלוקות, על האסיפה להתקיים בדיוק בהתאם להסכמה ולהוראות הדין..."

12. ביום 22.4.18 הגישה התובעת את תוצאות האסיפה הכללית מיום 8.4.18, לפיהן, נטען כי יש רוב לפינוי הנתבעים מהמחסן. באותו מועד הגישו גם הנתבעים כתב טענות מטעמם (ללא פרוטוקול נוסף) ובו טענו כי קיים רוב כנגד פינוי המחסן.

13. ביום 23.4.18 נתן המפקח סילברמן פסק דין בו נקבע כי בשים לב לתוצאות האסיפה הכללית, על הנתבעים לפנות את המחסן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/40/2017

14. הנתבעים ערערו על פסק הדין (עש"א 18-06-24657). ביום 10.12.18 ניתן פסק דין בערעור (להלן: "פסק הדין בערעור") במסגרתו נקבע, בין היתר, כי "בפסק הדין מושא הערעור, שניתן ביום 23.4.18, התייחס המפקח לטענות המערערים, אך לא דן בהן לגופן. במצב דברים זה אין מנוס מהשבת הדיון למפקח על מנת שיכריע בטענות הנוגעות להתנהלות האסיפה, הן הטענות הנוגעות למועד בו נקבעה האסיפה והן לטענות הנוגעות לרוב הדיירים. בין היתר על המפקח להתייחס לשאלה למה הייתה כוונתו כאשר הורה כי "כדי למנוע מחלוקות, על האסיפה להתנהל בדיוק בהתאם להסכמה ולהוראות הדין", והאם לשיטתו במקרה שההסכמה חרגה מהוראות הדין יש לנהוג על פי ההסכמה על כל פרטיה ודקדוקיה, או שמא יש להכריע בהתאם להוראות הדין" (סעיף 2 לפסק הדין בערעור).

15. עוד נקבע כי- "המפקח רשאי לתת החלטה בסוגיות אלה מבלי לשמוע את הצדדים או לאחר שיתן להם אפשרות לטיעון נוסף" (פסקה 3 לפסק הדין) לבסוף נקבע כי- "לנוכח כל האמור לעיל, הערעור מתקבל באופן שהדיון יחזור למפקח על מנת שיכריע באותן טענות בהן לא דן" (פסקה 4 לפסק הדין).

16. בהתאם להחלטת ערכאת הערעור, עבר הליך זה להמשך טיפולי וזאת נוכח פרישתו של המפקח אורן סילברמן מתפקיד זה. הצדדים הוזמנו לדיון נוסף לפניי ביום 4.6.19, במסגרתה התאפשר לצדדים להשלים טיעוניהם.

17. לאחר שהצדדים השלימו טיעוניהם ניתנה החלטה המורה כדלהלן:
"בשים לב לעובדה כי אין מחלוקת שהאסיפה הכללית לא תועדה בפרוטוקול בכתב יד שנחתם על ידי כל הנוכחים וכל שהוגש זו טבלה ובה חתימות לרבות לפחות חתימה אחת שהוספה לאחר מועד האסיפה, הרי שלא שוכנעתי כי האסיפה התקיימה בהתאם להסכמת הצדדים שלה ניתן תוקף של החלטה ביום 4.2.18. במצב דברים זה אין מנוס אלא להורות על קיומה של אסיפה כללית נוספת שתבצע בהתאם להסכמת הצדדים מיום 4.2.18. יובהר כי יש לתעד באסיפה את כל הנוכחים בכתב יד ואת שעת תחילת האסיפה. כמו כן יש לאפשר לכל בעל דירה המעוניין בכך והנוכח באסיפה לעלות את טיעונו בנוגע לסוגיה שבמחלוקת ביחס לפינוי המחסן. יש לתעד בפרוטוקול את עיקרי דברי הנוכחים. בסופה של האסיפה ולאחר שתינתן לבעלי הדירות אפשרות להעלות את עמדתם, תתבצע הצבעה שתוצאותיה יתועדו גם הן בפרוטוקול. למען הסר ספק יובהר כי אין בהחלטה זו לגרוע מההחלטה מיום 4.2.18 במסגרתה ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים אלא אך להוסיף לה".

18. ביום 4.7.19 הגישה התובעת באמצעות יו"ר הנציגות, ניסים עמיאל (להלן: "עמיאל") מסמך במסגרתו חזרה ופרשה הנציגות את משנתה לעניין תוצאות האסיפה הכללית יום 8.4.18. במסמך זה צוין, בין היתר, כי בעלי הדירות חוששים מלהתכנס לאסיפה נוספת וכי לא תהיה אסיפת דיירים נוספת.

19. בהחלטה מיום 11.7.19 קבעתי כי התיק נדחה לעיון ומתן פסק דין.

מס' תיק: 1/40/2017

ב. עיקרי טענות התובעת

20. להודעה שהוגשה מטעם הנציגות מיום 22.4.18 צורף מסמך המתעד, לגישה, את תוצאות האסיפה הכללית מיום 8.4.18. מתוך 31 דירות צוין כי בעד הפינוי הצביעו בעלי 10 תתי חלקות שמספריהן 9, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31. נגד הפינוי הצביעו בעלי 8 תתי חלקות שמספריהן: 1, 2, 3, 4, 6, 13, 15, 30.

21. להודעה זו צורפו יפוי כוח למר ניסים עמיאל, לצורך הצבעה על פינוי מהמחסן באסיפה הכללית שנקבעה ליום 8.4.18, מטעם בעלי הדירות בתתי חלקות אלה: תת חלקה 27- שנקלובסקי גבריאל ויהודית, תת חלקה 9- רחל גוטליב, תת חלקה 20- גנדקו אגנטה, תת חלקה 19- יעקב שבתאי, תת חלקה 18- אבס- גיאן מרגלית וגיאן יהודה. לייפויי הכוח צורפו צילומי תעודות הזהות של בעלי הדירות. כמו כן צורפו העתקי תכתובות עם עמידר ופרזות.

22. בדיון שהתקיים ביום 4.6.19 הוסיפה הנציגות וטענה כי האסיפה התכנסה כדין, כי היו נוכחים בה כ-30 איש מתוכם 4 באמצעות יפויי כוח שנמסרו למר עמיאל. נטען כי מר עמיאל אחז ב-7 יפוי כוח מתוכם 4 הגיעו בעצמם לאסיפה וחתמו.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

23. הנתבעים טוענים בהודעתם מיום 22.4.18, כי בהתאם להסכמת הצדדים ולהחלטת המפקח האסיפה הייתה צריכה להתכנס בתוך 60 יום ממועד מתן ההחלטה, דהיינו עד ליום 4.4.18 ובפועל התכנסה ביום 8.4.18. עוד נטען כי בעוד שעל פי ההסכמה האסיפה הייתה צריכה להתכנס 7 ימים לאחר מועד הזימון היא התקיימה 5 ימים לאחר מכן בלבד (נטען כי המודעה נתלתה ביום 3.4.18).

24. לגופה של ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית טענו הנתבעים כי "על פי הרשום 9 הצביעו בעד הפינוי ואילו 8 נגד הפינוי". עם זאת נטען כי בין המצביעים בעד הפינוי היה מר ניסים עמיאל, שאינו רשום כבעל דירה. נטען כי הדירה רשומה על שם אשתו המנוחה ועל אף השנים שחלפו מאז פטירתה טרם ניתן צו ירושה. כמו כן נטען כי שני בעלי דירות מסרו לנתבעים יפויי כוח להצביע מטעם באסיפה- בעלי תת חלקה 8 גממר יפים ובעלת תת חלקה 11 בצ'ר ילנה. להודעה זו צורפו יפויי הכוח מטעם יפים גממר מיום 10.4.18 ומטעם ילנה בצ'ר מיום 8.4.18, המייפים את כוחו של יצחק לב טוב להצביע בשם באסיפת דיירים כנגד הפינוי מהמחסן. חתימות בעלי דירות אלו על גבי יפויי הכוח אושרו על ידי עו"ד פיינשטיין אבוניה. לפיכך, נטען, כי היות שאין למנות את קולו של ניסים עמיאל כבעל דירה ויש להוסיף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/40/2017

את התנגדותם לפינוי של שני בעלי דירות נוספים שנתנו ייפוי כוח להצביע בשמם, יש לקבוע כי 10 בעלי דירות הם נגד הפינוי ו-8 בעד ועל כן אין להורות על הפינוי.

25. באשר לאופן התנהלות האסיפה נטען כי זו כונסה בלובי הבניין "תוך בלאגן ורעש" כאשר לאסיפה התייצב עו"ד יואל שמרלר מטעם הנתבעים ועו"ד מרינה רזיאל מטעם הנציגות. נטען כי בישיבה נכחה עו"ד נוספת, אבגניה פיינשטיין, אשר "אישרה חלק מיפוי הכוח ובאה לתרגם לחלק מהדיירים דוברי רוסית את האמור בישיבה". נטען כי "במהלך הישיבה, חתמו הדיירים (או מי שהיו שם) על כתב הסכמה לפינוי או התנגדות לפינוי של הנתבעים מהמחסן".

26. עוד טענו הנתבעים כי דיירים נוספים הודיעו לנתבע לאחר האסיפה כי לא ידעו על משמעות החתימה שלהם. עוד נטען כי לא ניתן להתייחס לתכתובות עם עמידר שכן אין בהן כל התייחסות לשאלת פינוי הנתבעים, אם לחיוב או לשלילה.

27. בדיון שהתקיים ביום 4.6.19 הוסיפו הנתבעים וטענו לגבי כשלים שנפלו, לשיטתם, באסיפה. נטען, כי בהחלטת המפקח סילברמן נקבע כי לאסיפה יתייצבו בעלי דירות או מיופי כוח בלבד שיציגו את ייפוי הכוח ליו"ר האסיפה וכי האסיפה צריכה הייתה להיות מתועדת בכתב. נקבע כי ההחלטה לא קוימה שכן זימונה נקבע באיחור, לא נרשם פרוטוקול, לא מונה יו"ר לאסיפה. נטען כי לאחר יום-יומיים הוספה חתימתו של בעל דירה 29 שהיה בעד הפינוי, כאשר הנתבעים גם הם קיבלו לאחר האסיפה ייפוי כוח משני בעלי דירות שמתנגדים לפינוי.

ד. דיון והכרעה

28. כאמור, בהחלטה מיום 4.6.19 הוריתי על קיומה של אסיפת דיירים נוספת. נוכח טענת התובעת כי לא ניתן לכנס אסיפה כזו, מצאתי לנכון שלא לעמוד על ביצועה, על אף שלדידי קיומה של אסיפה נוספת יכולה הייתה להביא ליתר וודאות ואולי אף ליתר את המחלוקות. במצב דברים זה נותר לחזור ולבחון את החלטת האסיפה הכללית מיום 8.4.18 (להלן: "האסיפה").

29. אפתח בטענות מקדמיות שהעלו הנתבעים ביחס למועד כינוס האסיפה. העובדה כי האסיפה כונסה 64 יום לאחר קבלת ההסכמה הדיונית על כינוסה ולא 60 יום כפי שנקבע בהסכמה לגופה, אין בה כדי לאיין את החלטה ולקבוע שהאסיפה לא כונסה כדין והחלטתה מבוטלת. מדובר בסטייה קלה בלבד, שאינה בגדר פגם היורד לשורשו של עניין ועל כן יש לדחות הטענה. זהו הדין גם באשר להודעה על כינוסה. העובדה כי המודעה על כינוס האסיפה נתלתה, לטענת הנתבעים, 5 ימים טרם כינוסה ולא 7 ימים כעולה מההסכמה הדיונית ומההחלטה, אין בה גם כן כדי להוות פגם המוביל לבטלות ההחלטה. גם כאן מדובר בפגם קל ותו לא. בנוסף, תליית מודעה 5 ימים טרם מועד כינוס האסיפה תואמת את הוראות התקנון

מס' תיק: 1/40/2017

המצוי בחוק המקרקעין הקובע כי די בתליית מודעה 4 ימים טרם כינוס האסיפה (ראה סעיף 7(א) לתקנון המצוי).

30. בנוסף, גם לא מצאתי בכך שלא מונה יו"ר לאסיפה כפגם המוביל לבטלות החלטת האסיפה. אכן, מוטב היה כי הצדדים ידקדקו בפרטי ההסכמה הדיונית וההחלטה שניתנה בהתאם לה ויפעלו בהתאם. אולם, לא כל הפרה משמעה בטלות החלטה. במקרה הנדון לא מצאתי כי לאי מינוי יו"ר לאסיפה הייתה השלכה כלשהי על קבלת ההחלטה או תוצאותיה. באשר להיעדרה של חתימת עורך דין על גבי יפויי הכוח שניתנו למר עמיאל, הרי שבהסכמה הדיונית נקבעו שתי אפשרויות להצבעה באמצעות יפויי כוח: **"יפוי כוח בכתב, חתום על ידי בעל הדירה ומאומת על ידי עורך-דין, אן יפוי כוח בכתב חתום על ידי בעל הדירה אליו יצורף צילום תעודת הזהות של בעל הדירה**. במקרה הנדון הוצגו יפויי כוח למר עמיאל בהתאם לחלופה השנייה- היינו חתומים על ידי בעלי הדירות ואליהם צורף העתק צילום תעודת זהות. לפיכך יפויי כוח אלו ניתנו בהתאם להסכמה הדיונית ואין בהם כל פגם.

31. בפסק הדין בערעור נדרש המפקח **"להתייחס לשאלה "למה הייתה כוונתו כאשר הורה כי כדי למנוע מחלוקות, על האסיפה להתנהל בדיוק בהתאם להסכמה ולהוראות הדין", והאם לשיטתו במקרה שההסכמה חרגה מהוראות הדין יש לנהוג על פי ההסכמה על כל פרטיה ודקדוקיה, או שמא יש להכריע בהתאם להוראות הדין"**. היות שהמותב אשר נתן את פסק הדין אינו עוד מכהן בתפקיד זה והליך זה הועבר לפתחי, מטבע הדברים, קיים קושי למותב זה להתחקות אחר כוונת המפקח שנתן את ההחלטה. עם זאת אציין כי לדידי כאשר ההסכמה חרגה במעט מהקבוע בה, חריגה שאינה בגדר פגם היורד לשורשו של עניין, נכון יהיה להכריע על דרך של **"ביצוע בקירוב"** ועד כמה שניתן בהתאמה להוראות הדין.

32. באשר לטענות ביחס לקולות באסיפה. יש לדחות את טענת הנתבעים כי ניסים עמיאל אינו זכאי להצביע באסיפה הכללית משום שאינו רשום כבעל דירה. אין מחלוקת כי בעלת תת חלקה 22 הרשומה היא אשתו המנוחה של מר ניסים עמיאל, דליה עמיאל ז"ל, אשר נפטרה לפני עשרות שנים. אין גם מחלוקת כי במשך עשרות שנים חי ניסים עמיאל בדירה זו. משכך, ניתן לראות בניסים עמיאל כבעל הדירה או לפחות כ"מחזיק מטעם בעל הדירה" (ראה למשל סעיף 72 (ג) לחוק המקרקעין). לא נטען וממילא לא הוצגו כל ראיות לפיהן קיימים בעלים אחרים של תת חלקה זו הסבורים כי מר עמיאל פולש או מחזיק בה שלא כדין. משכך, זכאי היה מר ניסים עמיאל להצביע בשם בעלי תת חלקה 22 ויש למנות את כולו כקול כשר.

33. באשר לטענת הנתבעים כי יש למנות קולותיהם של שני בעלי דירות נוספים אשר נתנו לנתבעים יפויי כוח להצביע בשמם- הרי שדין הטענה להידחות. כעולה מיפוי הכוח, שני יפויי הכוח שניתנו לנתבעים ניתנו מספר ימים לאחר כינוסה של האסיפה. בהסכמה הדיונית הוסכם כי רק ההחלטה באסיפה הכללית היא שתקבע את דינם של הנתבעים- אם לפינוי המחסן אם לאו. משכך, לא ניתן להתחשב בקולות שנוספו לאחר סיום כינוסה של האסיפה. לו יספרו גם קולות מסוג זה לא תהיה סופיות להחלטות המתקבלות

מס' תיק: 1/40/2017

באסיפה כללית שכן ניתן יהיה להוסיף ולהפחית קולות ללא מגבלת זמן כלשהי. על כן לא בכדי נקבע והוסכם כי ההחלטה תתקבל במסגרת אסיפה כללית בלבד. יש לציין עוד כי לו יתאפשר לנתבעים להוסיף ייפוי כוח שהתקבלו לאחר האסיפה יהיה צורך לתת גם לתובעים את האפשרות לקבל ולהציג ייפוי כוח נוספים שניתנו לאחר האסיפה, או חתימות בעלי דירות נוספים. לפיכך, קבלת ייפוי הכוח מטעם הנתבעים עשויה להוביל לחוסר איזון ופגיעה בשוויון שבין הצדדים.

34. יש להוסיף, כי בניגוד למועד האסיפה והודעות בדבר כינוסה אשר חרגו בזמן קצר מהמותר ולא הובילו לכל פגם בשוויון בין הצדדים או בהזדמנות שיש לכל אחד מהם לשכנע, קבלת ייפוי הכוח אותם מבקשים הנתבעים להציג עשויה בהחלט להוביל לפגם כאמור. לפיכך, בהקשר זה, קיימת חשיבות יתרה להקפיד על הוראות ההסכמה הדיונית לפיה ההחלטה תתקבל באסיפה הכללית בלבד. יוער כי גם בהתאם לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**"), החלטות תתקבלנה באסיפה הכללית ברוב דעות (ראה סעיף 12 לתקנון המצוי). יוסף, כי לא בכדי נקבעו הוראות מפורטות באשר לאופן קבלת ההחלטה באסיפה הכללית בתקנון המצוי (ראה סעיפים 14-5 לתקנון המצוי). לו ניתן היה לקבל החלטות באסיפה הכללית כאשר גם לאחר סיומה אפשר למנות קולות של בעלי דירות שלא נכחו בה, לא היה כל טעם בקביעת פרוצדורה ברורה ומובהקת לקבלת החלטות במסגרת האסיפה הכללית. ללמדנו, כי החלטות שנקבעו כי יש לקבלן באסיפה הכללית אכן יש לקבלן במסגרת זו בלבד – בה מתאפשר לכל בעל דירה לשמוע ולהשמיע, לשכנע ולהשתכנע. אין להתיר את פריצתה של מסגרת זו, ולו על מנת להביא לסופיות ההחלטה (אציין כי על אף שבמקרה דנן קיים לבית המשותף תקנון מוסכם אין בו הוראות לעניין כינוס אסיפה כללית ולפיכך חלות לעניין זה הוראות התקנון המצוי).

35. בהקשר זה, אין גם למנות את חתימתו של בעל תת חלקה 29, אשר חתם בעד הפינני שכן במסמך שהגישה התובעת מיום 4.7.19 היא אישרה כי בעלי תת חלקה 29 ירדו כחצי שעה לאחר סיום אסיפת הדיירים וחתמו בעד הפינני. כך גם אין להתייחס לקולות ביחס לדירות בבעלות עמידר ובעלות פרזות, שעה שגם אלו לא נכחו באסיפה. בגדר למעלה מו הצורך יצוין כי אין בתכתובות שצורפו למסמכים מטעם התובעת ביום 22.4.18 כדי ללמוד באופן מובהק על עמדת עמידר ופרזות והאם הן תומכות בפינני מהמחסן או שמא מתנגדות או אדישות לנושא.

36. יש לדחות את טענת הנתבעים כי בעלי דירות מסוימים הודיעו להם לאחר קבלת ההחלטה באסיפה הכללית כי לא ידעו על מה חתמו כביכול. מדובר בטענה שנטענה בעלמה ללא כל אסמכתא, ללא פירוט ודי בכך בכדי לדחותה.

37. באשר לטענות לאי סדר באסיפה, מהומה, אי מינוי יו"ר לאסיפה והיעדר תיעוד מסודר של מהלך האסיפה בפרוטוקול, הרי שגם דינן של טענות אלו להידחות. אמנם, כפי שעולה גם מהחלטתי מיום 4.6.19, טוב היה לו הפרוטוקול היה מפורט יותר, היה מצוין בו מהלך הדברים ודברי בעלי הדירות אשר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/40/2017

השתתפו באסיפה. תיעוד כאמור היה מביא לוודאות רבה יותר. עם זאת, לא מצאתי כי בשל היעדרו של פרוטוקול כאמור ומינויו של יו"ר לאסיפה יש לקבוע כי החלטת האסיפה אשר התקבלה במסגרת זו-מבוטלת ואין לה כל תוקף. בסופו של יום, בעלי הדירות חתמו על טבלה הנושאת את הכותרת: **"החלטה: פינוי או אי פינוי המחסן שנבנה על ידי מר יוסף לב טוב על שטח משותף לכל הדיירים"**, כך שנושא האסיפה וההצעה באשר לה הייתה ברורה לבעלי הדירות החותמים.

38. במצב דברים זה נותר למנות את הקולות הכשרים באסיפה הכללית. בעד הפינוי יש למנות את קולות בעלי דירות 9, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 31- דהיינו 9 קולות. כנגד הפינוי יש למנות את קולות בעלי דירות- 1, 2, 3, 4, 6, 13, 15, 30- 8 קולות. יוצא איפה כי קיים רוב קולות כשרים לפינוי המחסן.

39. **במצב דברים זה, תוצאות פסק הדין מיום 23.4.18 יוותרו בעינם (ראה סעיפים 11-16 לפסק הדין).** בהתאם לסעיף 8 להסכמה הדיונית, על הנתבעים לפנות את המחסן בתוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה. נוכח השתלשלות האירועים אני קובעת כי **על הנתבעים לפנות את המחסן בתוך 60 יום מהיום**. למען הסר ספק וכפי שכבר נפסק בפסק הדין בהליך הקודם (256/2014), אין בפסק דין זה בכדי לפגוע בזכות הנתבעים להגשת תביעה לקבלת שיפוי בגין עלויות הקמת המחסן בניכוי תשלום עבור תקופת השימוש (וזאת בלי לקבוע או לרמוז דבר באשר לתוצאת הליך כאמור ככל שיוגש). בנסיבות העניין, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, ד' אב תשע"ט, 5 אוגוסט 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין